Änderungsbescheid der Stadt Regensburg vom 13.10.2026 (Plakatierung im Altstadtschutzbereich)

Auswertung vom 15.10.2026, ergänzt am 16.10.2026 um den Bescheid vom 17.08.2026 (eigene Auswertung: `2026-08-17_Bescheid-Auswertung.md`). Keine Rechtsberatung – zur Weitergabe an Steph und Claudia Kunstmann (Anwältin im Bündnis).

Dokument: `2026-10-13_Aenderungsbescheid-Plakatiererlaubnis-Altstadtschutzbereich.pdf` (6 Seiten, Az. Amt 32.1.1/He, Sachbearbeitung Christine Hennicke, unterschrieben Bleckmann, Verwaltungsdirektor). Abdruck vorab per E-Mail am 15.10.2026, 17:25 Uhr an info@donauinseln.de („informatorisch"); **Original per Postzustellungsurkunde unterwegs** – das Zustelldatum (gelber Umschlag) ist für alle Fristen maßgeblich und muss notiert werden.

1. Einordnung: Wie es dazu kam

Datum	Vorgang
ca. 06.08.2026	Banner „Hochwasserschutz geht auch anders" an 11 Standorten auf der Insel (Wöhrdstr. 53, 47, 41, 33a, 25, 3, 1; Küffnerstr. 1, 4; Proskestr. 1, 4)
13.08.	Ordnungsamt (Lisa Baumer): Aufforderung abzuhängen oder Antrag bis 17.08.; Altstadtschutzbereich angeblich „nicht genehmigungsfähig" (`2026-08-13_E-Mail-…md`, Rechtslage: `Recherche-Rechtslage-Plakatierung.md`)
14.08.	Steph stellt per E-Mail Antrag nach § 3 PlV. Baumer: 6 Standorte liegen im Altstadtschutzbereich (Küffnerstr. 1, 4; Wöhrdstr. 1, 3; Proskestr. 1, 4) und müssen weg; Erlaubnis bis 01.10.2026 (max. 8 Wochen)
17.08.	**Bescheid Az. 32.1.1/Ba** mit Kostenrechnung (92,32 €, fällig 06.09.): max. 50 Standorte (bis fünfteilig), 06.08.–01.10.2026, ganzes Stadtgebiet außer Altstadtschutzbereich; sofortige Vollziehung, Zwangsgeld 150 € je Verstoß. Banner im Altstadtbereich abgehängt; 3 neue Standorte Maffeistr. 16, 18, 20. (`2026-08-17_Bescheid-Plakatiererlaubnis-Stadtgebiet.pdf`, Auswertung `2026-08-17_Bescheid-Auswertung.md`)

24.08.	Baumer bestätigt: Erlaubnis gilt stadtweit außer Altstadtschutzbereich, max. 50 Standorte
ca. 18.09.	Befürworter-Plakate („JA“) an fast jedem Haus der **Werftstraße** – größtenteils Altstadtschutzbereich (Mails Pöllath 19.09., Dietl 26.09.)
15.09.	Claudia Kunstmann: Gleichbehandlung Art. 3 GG, Neutralitätspflicht, Ermessen § 3 PlV darf nicht meinungsabhängig sein
16.09.	**Steph fragt Baumer schriftlich**, wo das Bündnis die Genehmigung für den Altstadtschutzbereich bekommt, da dort „von anderer Seite“ Banner hängen – das ist der „Antrag“, auf den der Änderungsbescheid antwortet
29.09.	Baumer an Rita Dietl: Sache „noch in Prüfung“; verantwortlich ist der Veranlasser der Plakatierung, nicht der Hauseigentümer
01.10.	**Ursprüngliche Erlaubnis (außerhalb Altstadtbereich) läuft ab; Banner abgehängt** (Martin, 15.10.)
13.10.	Änderungsbescheid
15.10.	Abdruck per E-Mail, Original per PZU unterwegs
17.10.	Bürgerdialog der Insel-Freunde mit Bürgermeister Burger (Eiserne Brücke)

2. Was der Bescheid regelt

Ziffer I – neue Ausnahme für den Altstadtschutzbereich (ersetzt „kann keine Genehmigung erteilt werden“):

- bis zu **20 Standorte auf der Donauinsel Unterer Wöhrd**, nur an privaten Grundstücken,
- **8 Wochen ab Bekanntgabe** (= Zustellung per PZU; bei Zustellung am 16./17.10. also bis ca. **11./12.12.2026**),
- je Standort (= Hausnummer) **nur 1 Plakat**, einteilig, „örtliche Streuung“,
- „in stets widerruflicher Weise“ (Widerrufsvorbehalt, Art. 36 Abs. 2 Nr. 3 BayVwVfG),
- zusätzlich zu den sonstigen Auflagen des Bescheids vom 17.08.

Ziffer II – Meldepflicht: vollständige Standortliste (Straße, Hausnummer) **noch am Tag der jeweiligen Plakatierung** an das Amt.

Ziffer III/IV – Abhängen: binnen 2 Tagen nach Ablauf des jeweiligen Zeitraums; sonst Ersatzvornahme auf Kosten des Vereins, abgenommene Plakate bis 22.01.2027 abholbar.

Ausdrücklich unverändert: Der Plakatierzeitraum **06.08.–01.10.2026** für alles **außerhalb** des Altstadtschutzbereichs.

Begründung (S. 3–5): § 3 PlV und § 14 Altstadtschutzsatzung (Abweichung). Ermessen: „gestiegenes öffentliches Interesse … durch das Auftreten mehrerer Aktionsbündnisse mit unterschiedlichen Positionen"; anerkannt wird „die direkte Betroffenheit der Antragstellerin gerade am Ort der Plakatierung", weil auf dem Unteren Wöhrd „Überschwemmungen auftreten … und Naturveränderungen im Falle des Baus von Hochwasserschutzeinrichtungen eintreten können". Beschränkungen (räumlich, zeitlich, Anzahl, Streuung) sollen „keine allzu schwere Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes" sichern.

Rechtsbehelf: Klage binnen **1 Monat ab Zustellung** beim VG Regensburg (kein Widerspruchsverfahren). Der stehengebliebene Textbaustein „[Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:]" ist ein redaktioneller Fehler ohne Folgen; die Belehrung selbst ist vollständig.

3. Bedeutung für das Bündnis

Gewonnen:

- Die These vom 13.08., im Altstadtschutzbereich sei „nicht genehmigungsfähig", ist vom Tisch – genau wie in der Recherche vom 13.08. (Abschnitt 1: § 14 lässt Abweichungen zu, absolutes Verbot politischer Kommunikation unhaltbar) vorhergesagt. Auslöser war Stephs Mail vom 16.09. mit dem Gleichbehandlungs-Argument, nicht ein Klageverfahren.
- 20 Banner im westlichen Inselteil (Küffner-, Proske-, West-Wöhrd-, Werftstraße) sind ab Zustellung für 8 Wochen zulässig – rechtzeitig zum Bürgerdialog am 17.10.
- Die Stadt bestätigt schriftlich die **Betroffenheit der Anwohner am Ort** und mögliche „Naturveränderungen" durch den Bau. Das ist eine Ordnungsamts-Formulierung, keine Fachbewertung – als Zitat für die Kommunikation brauchbar, nicht als Beleg im Planfeststellungsverfahren.

Lücke:

- Für alle Standorte **außerhalb** des Altstadtschutzbereichs (Ost-Insel: Wöhrdstr. 53, 47, 41, 33a, 25; Maffeistr. 16, 18, 20; alles sonst im Stadtgebiet) ist die Erlaubnis mit dem **01.10.2026 ausgelaufen**; die Banner dort sind abgehängt (Martin, 15.10.). Der Änderungsbescheid verlängert sie ausdrücklich nicht. Paradoxe Folge: Im geschützten Ensemble darf bis Dezember plakatiert werden, im ungeschützten Ostteil, wo die eigene Basis sitzt, derzeit gar nicht.
- **Folgeantrag für außerhalb** (weitere 8 Wochen, bis 50 Standorte, formlos per E-Mail an Baumer/Hennicke, Standortliste beifügen), sobald dort wieder gehängt werden soll. Nach der Praxis des Amts (Mail Baumer 24.08.) ist das Routine. Enddatum auf das Ende der Altstadt-Frist legen, dann läuft beides synchron. Im selben Schreiben um Klarstellung bitten, dass Ziffer I a. („auf der Donauinsel Unterer Wöhrd“) nur den Satzungsbereich meint.

Nachfrage Martin 15.10. (20 Standorte, Westteil „voll“ mit Befürworter-Plakaten): 20 ist Obergrenze, kein Soll. Die Regel „1 Plakat je Hausnummer“ gilt je Antragsteller; ein Haus mit JA-Plakat kann zusätzlich ein Banner des Bündnisses tragen. Engpass ist nur, wer sein Haus gibt: die sechs August-Standorte im Satzungsbereich, Christine Pöllath (Werftstr. 6, Mieterin, Mail 19.09.), Rita Dietl (Werftstr. 18). Die Pointe des Bescheids: Westteil (Befürworter-Basis) erlaubt, Ostteil (eigene Basis, Wöhrdstr. 25–53, Maffeistr.) seit 01.10. ohne Erlaubnis und abgehängt → Folgeantrag außen wichtiger als die 20 innen; Zeitraum außen auf das Ende der Altstadt-Frist legen.

Gleichbehandlung – prüfen und dokumentieren:

- Die Begründung („mehrere Aktionsbündnisse“) zeigt: Die Stadt hat den Befürworter-Plakaten in der Werftstraße vermutlich einen parallelen Bescheid mit denselben Auflagen erteilt – nachträglich, denn die hingen ab ca. 18.09. ohne Erlaubnis, während das Bündnis im August binnen 4 Tagen mit OWi-Verfahren bedroht wurde (Mails Dietl 26.09., Pöllath 19.09.).

- **Zählen und mit Datum fotografieren:** Wie viele „JA“-Plakate hängen auf der Insel, wie viele je Hausnummer, seit wann? Mehr als 20, mehrere je Haus oder länger als 8 Wochen (ab 18.09. = bis 13.11.) → schriftliche Bitte an das Amt um Gleichbehandlung (Art. 3 Abs. 1 GG; Einschätzung Kunstmann 15.09.). Das ist das eigentliche Druckmittel, nicht die absolute Zahl 20.
- Maßstab der Stadt selbst (Bescheid 17.08., S. 7): Längeres Hängen wäre „ein entscheidender Nachteil gegenüber anderen Antragstellern …, die ihre Plakate fristgerecht abhängen“; „fortgesetzt gegen geltendes Recht“ werde nicht hingenommen. Daran ist das Amt bei den JA-Plakaten zu messen.
- Leitplanke (README 07): keine Kritik an Einzelpersonen; Adressat ist die Verwaltungspraxis.

Dezember: Ablauf ca. 11.–14.12.2026; Planfeststellungsbeschluss nicht vor April 2027. Folgeantrag für beide Bereiche Ende November stellen. Die PlV kennt keine Obergrenze für Folgeerlaubnisse, nur die Verwaltungspraxis „max. 8 Wochen je Erlaubnis“; irgendwann wird die Stadt „Dauerplakatierung“ einwenden – dann greift wieder Art. 5 GG/Art. 3 GG, solange die Gegenseite ebenfalls hängt.

Pflichten einhalten: Standortliste am Tag des Aufhängens melden (Ziffer II), 1 Banner je Hausnummer, nur Privatgrund, Zustimmung des Eigentümers oder Besitzers auf Anforderung nachweisen (Ziffer II.2 des Bescheids vom 17.08.), 2 Tage nach Ablauf abhängen – jeder Verstoß ist ein Widerrufsgrund (Widerrufsvorbehalt), ein OWi-Tatbestand und löst das fortgeltende Zwangsgeld von 150 € aus Ziffer V des Bescheids vom 17.08. aus.

4. Angreifbar?

Rechtsnatur: Begünstigender Verwaltungsakt (erweiterte Ausnahme) mit belastenden Nebenbestimmungen. Angreifbar wären nur die Nebenbestimmungen – isolierte Anfechtungsklage (BVerwG, Urt. v. 22.11.2000, 11 C 2.00) oder Verpflichtungsklage auf eine weitergehende Ausnahme. Frist 1 Monat ab Zustellung (ca. Mitte November 2026), VG Regensburg (dieselbe Kammer, die mit Beschluss vom 21.02.2025, RO 4 S 25.373, die PlV für wirksam erklärt hat). Kosten grob: Gerichtskosten rund 500 €, eigener Anwalt rund 1.500 €; Dauer in der Hauptsache Monate, also länger als die 8 Wochen.

Angriffspunkte und ihre Tragfähigkeit:

Punkt	Bewertung
Zeitliche Lücke außerhalb des Altstadtbereichs (seit 01.10. keine Erlaubnis, innen bis Dezember)	Sachlich widersinnig, aber **kein Klagegrund**: Das Bündnis hat eine Verlängerung für außen nie beantragt; der Änderungsbescheid regelt nur den Satzungsbereich. → per Folgeantrag lösen
20 statt 50 Standorte, 1 je Hausnummer	Ermessen (§ 3 PlV), knapp aber nachvollziehbar begründet (Ensemble, Streuung). Gericht prüft nur Ermessensfehler (§ 114 VwGO). **Nur angreifbar, wenn die Gegenseite mehr darf** (Art. 3 GG) oder konkret mehr als 20 Interessenten im Satzungsbereich nachgewiesen werden
Rechtsgrundlage § 14 Altstadtschutzsatzung	Angreifbar: § 12 der Satzung erfasst „Werbeanlagen“ i. S. d. BayBO = Wirtschaftswerbung; Meinungsbanner sind keine (VG Regensburg RO 4 S 25.373 Rn. 35/38). Dann bräuchte es keine Abweichung, und die Beschränkungen trügen nur über § 3 PlV. **Ändert am Ergebnis wenig**, weil das Ortsbild im Ensemble auch nach § 3 PlV stärker gewichtet werden darf. Gut als Argument im Folgeantrag, schwach als Klagegrund
Art. 5 GG wird in der Abwägung nicht genannt	Inhaltlich ist das Interesse gewürdigt („direkte Betroffenheit“). Ein Gericht sieht darin kaum ein Ermessensdefizit
Widerrufsvorbehalt	Zulässig (Art. 36 Abs. 2 Nr. 3 BayVwVfG). Ein Widerruf bräuchte eigene Ermessensgründe (Art. 49 Abs. 2 BayVwVfG), darf nicht meinungsabhängig sein. Nicht angreifbar, aber Druckmittel der Stadt
Meldepflicht „noch am gleichen Tag“	Eng, aber verhältnismäßig; E-Mail genügt
Form (Textbaustein-Klammer, Tippfehler, Unterschrift)	Unschädlich; der § 188-Baustein steht auch im Bescheid vom 17.08., also Vorlagenfehler

Bekanntgabe	Vorab-Mail ist „informatorisch“, Fristen laufen ab PZU-Zustellung. Banner, die schon am 16./17.10. hängen, sind praktisch risikolos (die Stadt hat die Entscheidung selbst mitgeteilt), formal beginnt der 8-Wochen-Zeitraum aber erst mit Zustellung

Empfehlung: nicht klagen. Der Bescheid gibt im Kern, was Steph am 16.09. erbeten hat, die Auflagen sind vertretbar begründet, eine Klage wäre langsamer als der Zeitraum selbst, kostet und belastet den Kontakt zum Amt, der bisher funktioniert hat. Alles, was fehlt, ist per Antrag erreichbar: Folgeerlaubnis außen (sofort), Folgeerlaubnis beides (Ende November), ggf. Erhöhung über 20 mit Nachweis der Nachfrage. Klage nur, wenn sich die Ungleichbehandlung belegen lässt (Gegenseite mehr Standorte, mehrere je Haus, länger als 8 Wochen, keine Auflagen) und das Amt auf einen schriftlichen Hinweis nicht reagiert – dann über Claudia Kunstmann, Frist ab PZU-Datum im Blick.

5. Offene Punkte

- [ ] PZU-Zustelldatum bei Steph erfragen und hier eintragen → 8-Wochen-Ende und Klagefrist berechnen
- [x] Bescheid vom 17.08.2026 (Az. 32.1.1/Ba) mit Kostenrechnung liegt vor (16.10.), Auswertung `2026-08-17_Bescheid-Auswertung.md`; dort offen: Zahlung der 92,32 €, Standortliste vom 14.08., Zustimmungsnachweise
- [x] Banner außerhalb des Altstadtbereichs sind seit 01.10. abgehängt (Martin, 15.10.) → Folgeantrag außen, sobald dort wieder gehängt werden soll (Enddatum = Altstadt-Frist)
- [ ] Bestandsaufnahme Befürworter-Plakate auf der Insel (Anzahl, je Hausnummer, Datum, Fotos)
- [ ] Standortliste für die 20 Altstadt-Standorte vorbereiten; am Tag des Aufhängens melden
- [ ] Ende November: Folgeantrag beide Bereiche